MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

SIMULACIÓN EMPRESARIAL

La forma jurídica de la empresa y su identificación

5

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. La persona jurídica y sus formas. Criterios para la toma de decisiones 5

/ 3. El empresario individual 6

/ 4. Las sociedades. Clasificación de los diferentes tipos de sociedades 7

/ 5. Caso práctico 1: "Constitución de una Sociedad Limitada" 8

/ 6. Identificación de la empresa. Denominación, logotipos y anagramas 9

/ 7. Identificación de los productos y servicios 10

/ 8. Marcas. Utilidad y estrategias de utilización 10

/ 9. Creación y establecimiento de marcas propias. Utilización de marcas ajenas 11

/ 10. Caso práctico 2: "Estudio de la marca NIKE" 12

/ 11. Localización de la empresa. Factores que determinan su localización 13

© MEDAC 978-84-18983-78-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

/ 12. Búsqueda y selección de lugares 14

/ 13. Distribución interna de espacios 15

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 15

/ 15. Bibliografía 16

OBJETIVOS

Identificar las distintas formas jurídicas de empresa.

Conocer las ventajas e inconvenientes de las principales formas jurídicas.

Elegir la forma jurídica más conveniente.

Aprender a crear la marca y logotipo de la empresa.

Buscar y determinar la localización de la empresa.

Diseñar la distribución interna de espacios.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Una empresa, en el momento de su creación, **tendrá que adoptar una forma jurídica,** que podrá ser empresario individual, o persona física, ó bien adoptar alguno de los tipos de personalidad jurídica.

Vamos a estudiar los distintos tipos de formas jurídicas, entre los que destacan básicamente la sociedad limitada, anónima, la unipersonal, la laboral y la cooperativa de trabajo asociado.

La elección de la forma jurídica estará determinada por una serie de factores: capital inicial a aportar, el número de personas socias, la responsabilidad, el régimen fiscal en el que habrá que tributar, los trámites del coste de la constitución y puesta en marcha. Por tanto, es esencial para **esa organización estar completamente en funciones,** lo que le permitirá hacer frente a las responsabilidades correspondientes, pero también a poder exigir derechos como beneficios y ayudas.

A continuación vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado Resumen y resolución del caso práctico.

Fig.1. Elección de la forma jurídica

Audio Intro. "Elección de la forma jurídica más adecuada para crear una empresa"
https://bit.ly/2TMD7pg

/ 2. La persona jurídica y sus formas. Criterios para la toma de decisiones

Para clarificar las diferentes formas jurídicas, es preciso repasar las principales utilidades y ventajas que tienen cada una de ellas, de forma que tengamos más criterios de elección a la hora de decidirnos por una en concreto.

Elegir una forma jurídica es una cuestión importante en nuestro proyecto de empresa, ya que **definirá las relaciones y decisiones entre los socios, con las administraciones públicas, con los empleados y con los clientes.** Son, en definitiva, las reglas de dirección y gestión de la empresa.

Criterios de elección de la forma jurídica

- **Capital** que vamos a invertir. Hay formas jurídicas que exigen un capital mínimo necesario. Esto puede ser un factor determinante para elegir un tipo determinado de forma jurídica.
- **Responsabilidad frente a terceros.** Es uno de los criterios determinantes, puesto que dependiendo del tipo de actividad y los riesgos que conlleve, tendremos que decantarnos por un tipo de sociedad que tenga acotada dicha responsabilidad. En el caso de los empresarios individuales la responsabilidad es ilimitada.
- **Número de socios.** El número de personas que vaya a crear la empresa determinará la forma que se adopte. Cuando es un solo emprendedor, también podrá crear una sociedad, ya que algunas sociedades pueden ser unipersonales.
- **Fiscalidad.** La tributación en el Impuesto de sociedades o en el Impuesto de la renta sobre las personas físicas será también un factor determinante según la actividad a la que se dedique la empresa.
- **Complejidad en los trámites de constitución.** El empresario individual es, sin duda, la fórmula más sencilla y que menos trámites necesita para su constitución.
- **Coste.** Además del capital inicial que hay que aportar según el tipo de sociedad, los trámites de constitución y puesta en marcha serán diferentes para las distintas formas jurídicas.

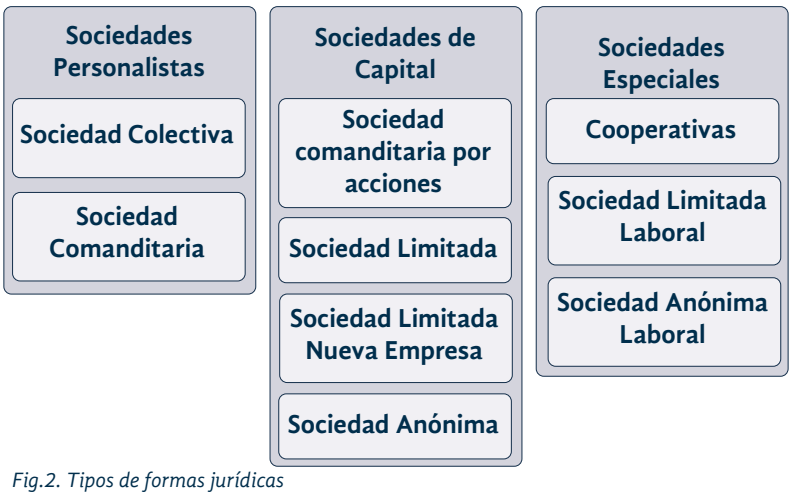

Fig.2. Tipos de formas jurídicas

Enlaces de interés...

Puedes conocer y trabajar las diferentes formas jurídicas de la empresa en el siguiente enlace, donde identificarás también los trámites de constitución y adopción de la forma jurídica y los trámites de puesta en marcha de la actividad. Elección de la forma jurídica (ipyme.org).

/ 3. El empresario individual

Cuando tomamos la decisión de iniciar una actividad empresarial, podemos hacerlo bajo la fórmula de empresario individual. En este caso, tendremos en cuenta una serie de condicionantes que nos diferencia de alguna de las formas jurídicas que hemos visto en el punto 2.

En el caso de optar por esta fórmula, la persona física , controla en su totalidad el negocio. **Las características principales de convertirse en empresario individual** son las siguientes:

- La persona hace **la aportación de su trabajo y del capital por el mismo.**
- Percibe todos **los beneficios.**
- **No necesita un mínimo de aportación** para constituirse como empresario individual.
- **Simplificación de los trámites de constitución.** No hay ningún tipo de requisitos de constitución. No es necesario la inscripción en el Registro Mercantil.
- Es el **responsable único** de la gestión de la empresa, de llevar la contabilidad y de cumplir con las obligaciones fiscales.
- La **responsabilidad es personal e ilimitada** frente a terceros. Además, si el empresario es casado y tiene régimen de gananciales la responsabilidad puede afectar a la parte común, y obligar al cónyuge.
- La normativa por la que se rige son las del **Código de Comercio** en materia mercantil **y el Código Civil** en materia de derechos y obligaciones.
- El régimen de seguridad social al que tiene que afiliarse es el de **Autónomos.**

Fig.3. ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)

Para convertirse en empresario individual, es necesario ser mayor de edad o menor emancipado legalmente y tener la plena disponibilidad de sus bienes. Si bien la legislación actual impide este tipo de forma jurídica a las personas que ejercen ciertos cargos como magistrados, jueces, fiscales, militares, sacerdotes, corredores de comercio, agentes de cambio y algunos tipos de funcionarios.

Investigamos...

Te invitamos a que investigues sobre este tipo de forma jurídica de empresario individual, sobre su descripción, proceso de constitución, puesta en marcha y su documentación/presentación convencional y telemática. Formas jurídicas de empresa (ipyme.org)

Investigamos...

Si has pensado en ser autónomo, te invitamos a que trabajes el portal autónomo en el siguiente enlace: Autónomo, crea tu empresa (ipyme.org).

Video 1. "Formas jurídicas"
https://bit.ly/3x6S4AQ

/ 4. Las sociedades. Clasificación de los diferentes tipos de sociedades

Como hemos señalado anteriormente, a la hora de comenzar una actividad empresarial podemos hacerlo bajo una fórmula societaria.

Podemos decidir emprender una sociedad en solitario, será una **sociedad unipersonal.** Pero, en el caso que **vayamos a emprender con otras personas, podremos optar entre uno de los tipos de sociedades que se contemplan en nuestra legislación.**

- **Sociedades mercantilistas personalistas** se regirán por el **Código de Comercio:**
  - » **La Sociedad Colectiva.** Organización mercantil que descansa en la comunidad de trabajo. Los socios tienen una responsabilidad personal, solidaria, subsidiaria e ilimitada.
  - » **La Sociedad Comanditaria.** Su fin es la obtención de recursos financieros, el socio capitalista no interviene en su gestión.
- **Sociedades no mercantiles.** Están reguladas por el **Código Civil** y, por tanto, no están sometidas al Código de Comercio, **ni se inscriben en el Registro Mercantil:**
  - » **La Comunidad de Bienes.** Se fundamenta en un contrato por el que una determinada propiedad o derecho pertenece, de forma indivisa, a varias personas, llamados comuneros.
  - » **La Sociedad Civil.** Se constituye para un fin determinado, para el ejercicio de profesión. Puede ser de carácter agrícola o artesano. Estará formada por 2 ó más socios y tendrán una responsabilidad personal, mancomunada y subsidiaria.
- **Sociedades de Capital.** Son las más usuales y tienen que figurar en el **Registro Mercantil.** Tienen por objeto la realización de una **actividad sujeta al Derecho Mercantil.**
  - » **La Sociedad de Responsabilidad Limitada.** Es la más frecuente entre los tipos societarios. El capital social mínimo son 3.000 €. Tienen limitada su responsabilidad por las deudas sociales.
  - » **La Sociedad Anónima.** Es la más más común cuando estamos ante actividades que necesitan grandes aportaciones de capital y un gran número de socios. El capital social mínimo son 60.000 €, es el alto capital para constituirla.
- **Sociedades Laborales y Cooperativas.** Permiten y facilitan el acceso de los trabajadores a los medios de producción.

Audio 1. "Formas Jurídicas de Economía Social"
https://bit.ly/3iw64A5

¡! Sabías que...

Existen dos tipos de cooperativas. Cooperativas de primer grado, integradas como mínimo por 3 cooperativistas, normalmente personas físicas. Cooperativas de segundo grado, integradas por cooperativas, un mínimo de 2 personas jurídicas y cooperativas de cooperativas.

/ 5. Caso práctico 1: "Constitución de una Sociedad Limitada"

Planteamiento: Cristina, Juan y Antonio deciden crear una sociedad limitada que se dedique a realizar actividades de recogida de residuos. Para ello necesitan hacer una inversión inicial que han valorado en 2.700€.

Nudo: En el proceso de constitución de la empresa, Cristina plantea que habría que hacer una aportación mayor, porque necesitan más capital para iniciar la actividad, y su propuesta es que cada socio aporte 1.500€. Antonio plantea que la aportación de cada socio se limite a 900€. Ayuda a estas tres personas a resolver las distintas dudas que tienen.

Desenlace: Para la constitución de una Sociedad Limitada la cantidad mínima es de 3.000 €. No obstante, se permite iniciar la actividad con 1€, debiendo cumplir la empresa:

- Destinar a la reserva legal al menos el 20% del beneficio hasta que esta junto con el capital social alcance el importe de 3.000€.
- En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra del capital suscrito.

Por tanto, aunque en un principio han valorado aportar 2.700 €, podrán hacerlo, pero tendrán que dotar reservas legales. Y, aunque la ley fija la cantidad mínima, podrían hacer la aportación de 1.500 € por cada socio que propone Cristina, con lo que el capital social de la empresa estaría fijado en 4.500 €.

En conclusión, ambas opciones son posibles, solo que la propuesta de Antonio obliga a dotar reservas hasta alcanzar los 3.000€ de capital social.

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL/SRL) se regulan desde el 1 de septiembre de 2010 por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Fig.4. Limitación de las responsabilidades a la aportación de los socios

/ 6. Identificación de la empresa. Denominación, logotipos y anagramas

En el proceso de creación de una empresa es importante dedicar tiempo a la denominación que le daremos a la empresa y a crear su logotipo e imagen corporativa. **El nombre de la empresa es el primer elemento de identificación o presentación ante los clientes.** Así pues, resulta de vital importancia hacer una elección acertada, sobre todo considerando que se trata de una decisión a largo plazo.

En cuanto a los nombres, es importante diferenciar entre los siguientes elementos que pueden confluir en la empresa:

Razón o denominación social

- Es el nombre e identificación de la empresa, con forma jurídica de sociedad, a efectos del Registro Mercantil y del tráfico jurídico de la empresa.
- Se incluye en los Estatutos de la Sociedad y se acompaña de las siglas del tipo societario (por ejemplo, S.A, S.R.L., etc.).
- Se inscribe con los estatutos en el Registro Mercantil o Registro de Cooperativas.

Nombre comercial

- La denominación o el símbolo con el que identificaremos a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y que la diferencia de las idénticas o similares.
- El nombre es similar a la marca, sin embargo, éste puede usarse sin la previa inscripción obteniendo la protección judicial. En cualquier momento el titular puede inscribirlo.

Logotipo y anagramas

El logotipo es un diseño gráfico que representa la imagen corporativa e identidad visual de una marca. Debe ser sencillo y fácil de recordar, que capte la atención de los posibles consumidores, y versátil, que pueda ser reproducido en cualquier formato.

El anagrama se refiere a un símbolo o emblema, especialmente el constituido por letras con las que se crea una nueva palabra que se lee como tal. **Un anagrama, es la "imagen de marca" de la empresa.** Cuando vemos el anagrama, lo asociamos a un determinado servicio, producto o empresa sin que necesitemos más explicaciones.

Video 2. "Webs gratuitas para crear logos"
https://bit.ly/3gnagjd

Recuerda...

La imagen corporativa es el conjunto de elementos que identifica a tu marca o empresa, genera una primera impresión al público objetivo. Empresas como Coca-Cola o Nike han conseguido que su marca, colores y tipografía sean claramente reconocibles y tengan una personalidad clara.

/ 7. Identificación de los productos y servicios

Tradicionalmente se ha denominado **producto a los bienes físicamente tangibles,** los que podemos inventariar y reconocer.

Sin embargo, actualmente se denomina producto a cualquier material o bienes inmateriales que **satisfagan las necesidades del consumidor.** Las empresas ofrecen hoy en día a sus clientes todo lo que puedan consumir, comprar, usar o experimentar. Por tanto, el término producto englobará todo tipo de servicios, personas, lugares e incluso ideas. Por ejemplo, el uso de determinadas aplicaciones informáticas, sistemas operativos o el consumo de plataformas digitales son denominados productos, aunque no sean tangibles.

Cuando nos referimos a servicios, estamos indicando **una actividad que nos provee una persona física o jurídica para satisfacer una necesidad concreta.** Además, la producción y el consumo tienen lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, los servicios de ayuda a domicilio, el servicio de taxi, los servicios de peluquería...

Cuando hablamos de la denominación del producto, nos estamos refiriendo a los nombres con los que las empresas los identifican y los ponen a la venta.

Las empresas buscan continuamente **diferenciar los productos y servicios que ofrecen.** Intentan que **sean originales y tengan una identidad propia,** de modo que los clientes y los consumidores los elijan con respecto a otros.

El elemento fundamental que nos permitirá la identificación de un producto es la marca. Aunque hay otros elementos que contribuyen a diferenciar y a darle valor a los productos: el envase, la etiqueta o el modelo.

Fig.5. Packaging de los productos Apple

/ 8. Marcas. Utilidad y estrategias de utilización

La marca es algo intangible. Es lo que nos hace identificar los productos y diferenciarlos de otros que son similares en el mercado. **En la marca podemos diferenciar entre el nombre,** que es la parte que decimos, **y el logotipo,** que es la parte que vemos o el grafismo que la distingue.

El nombre debe ser descriptivo, y que recoja toda la información posible sobre el producto y sus características. Además, tendrá que ser fácil de recordar e identificar. Es conveniente que el nombre sea atractivo estética y gráficamente.

El registro tanto de marcas como de patentes ha de hacerse en la **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).** En esta Oficina se registran los títulos de propiedad Intelectual sobre marcas y nombres comerciales, invenciones, diseños y tipografías. Es recomendable que cualquier empresa, antes de iniciar su actividad, registre la denominación y el símbolo que vaya a utilizar. Esto sirve para su identificación. Obtendremos el derecho a utilizar un nombre y un símbolo de forma exclusiva. Tendremos que registrarlo por tanto en el **Registro de la Propiedad Industrial.** Si bien el nombre de la empresa hay que inscribirlo en el **Registro Mercantil.**

Fig.6. McDonald`s, una marca reconocida mundialmente

Estrategia de utilización de la marca

El objetivo de la estrategia de marca de una empresa debe ser que sus clientes la elijan frente a la competencia. Con el lanzamiento de nuevos productos o con la reestructuración de alguno existente es cuando se debe desarrollar una estrategia de marca.

Existen **varios tipos de estrategia de marca:**

- **Estrategia de marca individuales:** cuando una empresa crea una imagen diferente para cada una de los productos de su marca. Por ejemplo, Ferrero con marcas como Nutella, Mon Chéri o Kinder.
- **Estrategia multimarca:** cuando cada tipo de producto puede tener varias marcas. Por ejemplo, Unilever con Cornetto y Magnum.
- **Estrategia de marca única:** cuando todos los productos de la empresa están bajo la misma marca. Por ejemplo, Coca Cola.

Enlaces de interés...

Presentación de la OEPM, sus actividades y los servicios que ofrece https://www.oepm.es/es/index.html https://www.youtube.com/channel/UCIJ4_3zSVt5xZt7kaT5QCrQ

/ 9. Creación y establecimiento de marcas propias. Utilización de marcas ajenas

La marca es el nombre, signo o símbolo que identifica el producto. Sirve para **identificar los productos y servicios de la empresa** diferenciándolo de otros productos similares. **Nos da derecho a usarla en exclusividad.**

Para implantar y crear una marca es recomendable elegir un nombre claro, corto, que sea fácil de pronunciar, sencillo. Tendremos que intentar transmitirle al consumidor las características del producto, de sus beneficios, de su exclusividad. Evitaremos utilizar nombres parecidos a los de la competencia, para no inducir a confusión a los clientes.

La empresa podrá registrar **marcas** y **nombres comerciales** en la **Oficina Española de Patentes y Marcas.** Si bien no es obligatorio, hay distintos motivos que pueden aconsejar el registro. Puede protegernos del uso de la competencia, proteger nuestra imagen, diferenciarnos y crecer en ventas.

La empresa podrá, por un lado, defender los derechos registrados, siempre que se haga un uso inadecuado por parte de la competencia o cualquier persona. Además, le permitirá anticiparse a que otros registren la marca y puedan impedir que la utilice.

El **Registro de Marcas** tiene **carácter único** (situado en el Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid – Teléfono: 902157530), si bien existen delegaciones en las comunidades autónomas. Algunos de sus trámites pueden realizarse a través de Internet (www.oepm.es).

Con respecto a la utilización de las marcas, las empresas pueden contar con:

Marca única. Utilizar una única marca para todos los productos de la empresa, para ahorrar en publicidad y aprovechar el conocimiento si se trata de una marca reconocida.

Marca múltiple. Una marca por cada producto. Aumentarán los costes de publicidad, pero la posibilidad de llegar a más tipos de clientes.

Segundas marcas. La empresa introduce una nueva marca que la diferencia de la marca principal, con el objetivo de captar otro segmento de mercado.

Marcas blancas. Las utilizan las grandes superficies para abaratar costes y diferenciarse, pero los productos son de otros fabricantes.

Utilización de marcas ajenas. Pagando un alquiler o un canon por uso, una empresa puede utilizar otras marcas. Las franquicias constituyen un ejemplo de utilización de marca ajena mediante el pago de canon.

Audio 2. "Diferencias entre franquicia y licencia de marca"
https://bit.ly/3g9Tuoy

/ 10. Caso práctico 2: "Estudio de la marca NIKE"

Planteamiento. Nike es la marca deportiva más importante y reconocida del mundo. Las ventas del último ejercicio suponen 37,5 miles de millones de dólares. Sus productos más reconocidos son las zapatillas deportivas para baloncesto, atletismo, fútbol y otros deportes. Además, es el principal fabricante de ropa deportiva. En la actualidad también ha introducido otros productos como las aplicaciones para smartphones.

Nudo. Vamos a investigar sobre la Marca NIKE, el logotipo, el grafismo y el eslogan.

Fig.7. Logo y slogan NiKe

Desenlace. En 1968, Phil Knight crea la marca **Nike,** cuyo nombre se inspiraba en la diosa griega de la victoria *Niké.*

La **palabra Nike se pronuncia normalmente en dos sílabas** /Ni-key/ (naɪki/). No obstante, en algunos países de Latinoamérica, se pronuncia en una sola sílaba. Como curiosidad, la pronunciación es muy parecida a la del apellido de su creador, *Knight,* pero con el sonido de la "K" al final: "naɪk/".

El logo fue creado por la diseñadora gráfica Carolyn Davidson en el año 1971. Las directrices del fundador de la marca fue la de hacer un **logo que implicara movimiento.** Por eso la diseñadora se inspiró en las alas de la diosa *Niké,* representada en la tradición helénica como una mujer alada que corre a gran velocidad. Y, tras algunas modificaciones, se estableció esta imagen mundialmente reconocida.

En los años 80, Nike empieza a utilizar el **slogan Just Do It** (solo hazlo), que también es reconocido mundialmente.

/ 11. Localización de la empresa. Factores que determinan su localización

La localización de la empresa es una decisión importante. **Habrá que tener en cuenta una serie de variables a la hora de elegir donde se situará.** Para la producción de bienes o la prestación de servicios será clave la localización, ya que **definirá la facilidad de acceso y la cercanía con el cliente, costes de infraestructura y la idoneidad del espacio seleccionado.**

Factores que determinan su localización:

- **La proximidad en relación con nuestro mercado objetivo.** La proximidad es una ventaja competitiva, ya que los clientes, para determinadas compras de bienes o servicios, preferirán la comodidad de la cercanía.

- **Facilidad para disponer de materias primas.** Cuando por el tipo de actividad necesitemos disponer de grandes cantidades de materias primas de forma continuada.

- **Infraestructura y comunicaciones.** Las comunicaciones son importantes tanto para el acceso a los clientes de los proveedores y los distribuidores de nuestros productos. Las dificultades de acceso aumentarán los costes de transporte de mercancías.

- **Existencia de mano de obra cualificada.** Posibilidad de contar con personal cualificado en la zona o centros de estudios que formen al personal que vayamos a necesitar.

- **Dotación industrial de la zona.** La actividad de nuestra empresa puede requerir de la participación de otras empresas. En este caso la ubicación de nuestra empresa está condicionada al lugar donde realizan su actividad.

- **Legislación urbanística.** La legislación urbanística define las actividades que se pueden realizar en un determinado local o instalación.

- **Proximidad a centros de investigación.** En ciertos sectores empresariales de alta tecnología, la proximidad a un centro de investigaciones resulta fundamental para consultas y ayudas, actividades conjuntas de investigación y desarrollo.

- **Ayudas económicas y fiscales.** En algunas zonas puede haber determinados incentivos o ayudas fiscales para la implantación de las empresas o de algunas actividades concretas.

- **El precio.** Otro factor fundamental es el coste que supone la compra o el alquiler de las instalaciones, así como los gastos necesarios para el acondicionamiento del local.

Fig.8. Calle Preciados de Madrid

/ 12. Búsqueda y selección de lugares

Para la **búsqueda y selección del lugar** donde se va a instalar la empresa **podemos emplear distintos medios:**

- **Google Maps** y otros localizadores en internet, que nos van a permitir localizar muy fácilmente los lugares y conocer sus características.
- Podemos consultar **webs del ayuntamiento,** o de los organismos o agencias de desarrollo local, que generalmente incluyen información que nos va a permitir conocer la zona y tener más elementos para ayudarnos a situar la empresa.
- **Las Cámaras de Comercio.** Cuentan con mapeos, directorios e información de los distintos polígonos y zonas industriales y comerciales de la ciudad.

Podemos optar por situar la empresa en **zonas tematizadas,** donde se agrupan las empresas según la especialidad. Así hay polos digitales, parques tecnológicos, sanitarios, audiovisuales, etc. Situar a la empresa en uno de estos espacios tiene muchas ventajas ya que se va a beneficiar de las sinergias de estar cerca de otras empresas del sector.

Cuando estamos comenzando, una buena opción y, además, muy asequible, será instalarnos en una **incubadora o vivero de empresa, aceleradora** o cualquier otro espacio que ponen a nuestra disposición las administraciones y otras organizaciones y que nos darán soporte de consultoría y una serie de servicios añadidos que nos van a ayudar en los inicios de la empresa.

Las zonas de **coworking, las instalaciones híbridas y los espacios compartidos** son cada vez más utilizados por las nuevas empresas, ya que fomentan la innovación y la colaboración entre empresas.

Hay que tener en cuenta, en los últimos tiempos, y acelerado por la pandemia, el **teletrabajo** está avanzando de forma exponencial. Es una posibilidad que hay que contemplar si la actividad de la empresa lo permite. En este caso habrá que contemplar la normativa que lo regula y establecer una metodología de trabajo.

Fig.9. Parque tecnológico de la salud de Granada

¡! Sabías que...

Las empresas pueden tener tienda online o web para vender, con una organización y estructura establecidas para conseguir mayor número de ventas y agilizar el proceso de compra. Suponen un gran beneficio, porque eliminan el espacio físico y venden en un mercado global 24 horas.

¡! Sabías que...

Según el informe IV Estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas de Vodafone (marzo 2020), el 50% de los trabajadores de grandes organizaciones tenían la posibilidad de desarrollar su profesión con teletrabajo híbrido. Esta cifra aumentó al 94% en pandemia.

/ 13. Distribución interna de espacios

El diseño y organización de espacios de trabajo, la distribución de los distintos **espacios** de la empresa busca crear lugares que cubran las necesidades de la empresa, **ayudando a mejorar la productividad y fomentando la inspiración.** Los cambios tecnológicos, y la pandemia han hecho que aumente considerablemente el número de personas que teletrabajan. Las personas se han vuelto más móviles, lo que ha provocado que los espacios en los que trabajan sean cada vez más diversos e informales.

En el diseño de los espacios de trabajo tendremos que tener en cuenta la normativa de cada sector empresarial, la legislación en cuanto a la prevención de riesgos laborales y demás normativa de salud laboral de los trabajadores. Además, habrá que tener en cuenta el desarrollo de las actividades para adecuar nuestras instalaciones.

Así, podremos diseñar oficinas, talleres, almacenes, establecimientos hosteleros, sanitarios, productivos, con y sin atención al público, y en cada caso tendremos que ajustarnos a las necesidades de la operativa de la actividad, y también contemplar espacios para la gestión y la logística interna de la empresa.

Los espacios de trabajo **tienen que ayudarnos a incrementar el rendimiento de los equipos de trabajo, mejorando la implicación de los trabajadores, incrementando su motivación, facilitando sus labores.** Los grandes avances y cambios que se vienen produciendo en el ámbito empresarial están transformando los espacios de trabajo. En la actualidad se promueven los **entornos laborales que faciliten la movilidad y la flexibilidad laboral.**

La **configuración de los almacenes** debe contemplar la organización y distribución del espacio en distintas áreas que faciliten las actividades logísticas. **Un espacio de almacenamiento debe estar formado por: recepción, control de calidad, adaptación de unidades de carga, almacenamiento, preparación de pedidos y expediciones.** Estas seis secciones o departamentos pueden agruparse, normalmente, en tres zonas, como son la de **recepción,** la de **almacenamiento** y la de **expediciones.**

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema hemos identificado **las diferentes formas jurídicas, bajo las que se puede crear una empresa.** Los factores que determinan la elección de la forma jurídica y las características de las principales formas jurídicas.

Hemos diferenciado entre **la razón social y la denominación de la empresa. El proceso de creación de las marcas, logotipos y anagramas, y la necesidad de inscribirla en el Registro de Marcas y Patentes.**

Y, por último, hemos estudiado **los condicionantes a la hora de elegir la localización de la empresa y la distribución interna de espacios.**

Formas Jurídicas

Personas Físicas: empresario infividual, sociedad no mercantiles, Comunidad de Bienes.

Personas jurídicas: sociedades colectivas, comandirarias, SA, Sl, SLNE, SLL, SAL, cooperativas.

Denominación de la empresa

Nombre, Razón Social, Marca, Logotipo, Anagrama.

Oficina Española Registro y Patentes.

Localización de la Empresa

Factores que determinan su localización.

Distribución interna de espacios.

Fig.10. Esquema resumen del tema

Resolución del caso práctico de la unidad

María, después de valorar su situación personal y las características de su futura empresa de venta online de artesanía, se decanta por convertirse **en empresaria individual.**

Ha tomado esta decisión en base a una serie de **criterios:**

Capital inicial. no dispone de capital, y además no le es necesario, ya que dispone de las herramientas y medios para iniciar la empresa. Por tanto, descarta algunas formas jurídicas como la Sociedad Limitada Unipersonal, para la que necesitaría 3.000€ de capital social.

Número de socios. Ella creará la empresa sola. Por tanto, también descarta las formas jurídicas para las que se necesitan 3 socios, como la SL, SLL o Cooperativa.

Trámites de constitución, coste de los trámites administrativos de creación y puesta en marcha de la empresa. Hacerlo como empresaria individual es la forma jurídica que necesita menos trámites, son los más ágiles y además son gratuitos. No necesitará ir al notario, ni registrarla en el Registro Mercantil.

Responsabilidad. Tendrá responsabilidad ilimitada, respondiendo con todos sus bienes presentes y futuros.

Régimen fiscal. Estará sometida al IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Régimen de la Seguridad Social. Autónoma.

/ 15. Bibliografía

Web de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Recuperado de: www.ipyme.org

Web de la Oficina Española de Patentes y MarcasMinisterio de Industria, Comercio y Turismo. Recuperado de: www.oepm.es

MIRANDA OLIVAN, Antonio Tomás. *Cómo elaborar un Plan de Empresa.* Thomson Paraninfo S.A., 2004.

AIREI, David. Diseño de logos. *La guía definitiva para crear la identidad visual de una marca.* Segunda Edición. Espacio De Diseño. 2019.

Wheeler, Alina. *Diseño de marcas.* Editorial Anaya. 2013.

IV Estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas y administraciones públicas españolas de Vodafone. Recuperado de: Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 2020 - Observatorio Vodafone